

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 440/2530 พนักงานอัยการ ศาลแขวง พระนครใต้

โจทก์

นาย ธนกิจ ฉันทโรจน์ สกุล

จำเลย

ป.อ. มาตรา 391

จำเลยใช้ไม้ไผ่ผ่า ชีก ขว้างผู้เสียหายโดยไม่ปรากฏว่าเป็นไม้ไผ่ขนาดใดและ
เพียงแต่ใช้มือตบ ตีผู้เสียหายเท่านั้น ลักษณะบาดแผลเป็นรอยถลอกไม่มีโลหิตไหล
กับมีรอยบวมถ้า กดจึงจะเจ็บ ซึ่งอาจหายเป็นปกติได้เร็วกว่า 5 วัน เป็นการทำความร้าย
ร่างกายผู้อื่นแต่ไม่ถึงขนาดเกิดอันตรายแก่กาย.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยฐานทำความร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับอันตรายแก่กาย
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295

จำเลยให้การสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำคุก 2 เดือนรับลดกึ่งคงจำ
คุก 1 เดือน ให้เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นกักขังแทน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยเพียงแต่ใช้ไม้ไผ่ผ่าซีกขว้างผู้เสียหายโดยไม่ปรากฏว่าไม้ไผ่ดังกล่าวมีขนาดใหญ่เล็กเพียงใดส่วนการใช้กำลังประทุษร้ายก็เป็นเพียงใช้มือตบตีเท่านั้น บาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับทั้ง 2 แห่งก็เป็นเพียงรอยถลอกซึ่งไม่มีโลหิตไหล อีกแห่งหนึ่งก็เป็นเพียงบวม ถ้ากดลงตรงที่บวมจึงจะมีอาการเจ็บและจะรักษาหายได้ในเวลาประมาณ 5 วัน ก็เป็นเพียงการคาดคะเนของแพทย์ซึ่งเป็นความจริงอาจจะหายเป็นปกติภายในเวลาไม่ถึงกำหนดตามที่แพทย์กะประมาณไว้ก็ได้ เมื่อพิจารณาถึงการกระทำของจำเลยและลักษณะของบาดแผลที่ผู้เสียหายได้รับประกอบกันแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยคงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 เท่านั้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 เท่านั้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 391 ปรับ 500 บังคับค่าปรับตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29,30.

(มานิช เพียรสนอง-สุพจน์ นาทะพินธุ-สินวล คงลาภ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ